

MOHD NAIM AZHARI BIN MOHD RAIS

lawan

WAN NURZATY IWANIE BINTI WAN MOHAMAD

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, YAA Tuan Mohd Amran Bin Mat Zain (Pengerusi), YA Dato' Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Ahli Panel), YA Tuan Othman bin Ibrahim (Ahli Panel)]

Pada : 14hb April 2021 / 2 Ramadhan 1442H

Semakan No. 10000-003-0033-2021

[Semakan Terhadap Perintah Interim Injunksi Inter-parte]

Peguam Syarie Pemohon: *Encik Roslizam bin Rahim dari Tetuan Nailah Ramli & Partners.*

Peguam Syarie Responden: -

ALASAN PENGHAKIMAN

Permohonan

[1] Pemohon memfailkan permohonan semakan ini untuk mendapatkan perintah seperti berikut:-

- 1.1 Mahkamah menjalankan semakan terhadap prosiding dan keseluruhan keputusan Permohonan Injunksi membawa anak ke luar Malaysia dalam permohonan no. 10300-004-0328-2020 di mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam, Selangor pada 27/1/2021 telah memutuskan

bahawa Mahkamah menolak permohonan Pemohon dan kos ditanggung oleh pihak-pihak (kemudian daripada ini dirujuk sebagai “keputusan tersebut”);

- 1.2 Mahkamah mengakas dan/atau meminda dan/atau mengubah keseluruhan dan/atau mana-mana bahagian keputusan tersebut dan membenarkan permohonan Pemohon; dan
- 1.3 Apa-apa perintah dan/atau relief lain yang difikirkan patut menurut hukum Syarak dan/atau suaimanfaat oleh Mahkamah Yang Mulia ini.

Fakta Kes

[2] Pemohon dan Responden telah berkahwin pada 12/9/2010 dan bercerai pada 30/4/2019. Pasangan ini mempunyai dua (2) orang cahayamata bernama Sufie Zara Chenta binti Mohd Naim Azhari (No. Mykid: 121217-10-0974) dan Muhammad Rayyan Damian binti Mohd Naim Azhari (No. Mykid: 160325-14-0873) “selepas ini dikenali sebagai ‘anak-anak tersebut’”.

[3] Pada 22/7/2020 Pemohon telah menfailkan satu permohonan injunksi ke Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam (MTS) untuk mendapatkan perintah seperti berikut:-

- i. *Bahawa Mahkamah memerintahkan Responden dihalang/ditegah daripada membawa anak-anak tersebut keluar dari Malaysia berdasarkan seksyen 105 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.*

[4] Semasa Pendengaran di hadapan Hakim Bicara pada 22/12/2020, Hakim Bicara telah mengarahkan kes di dengar secara inter-parte dan dengan mengarahkan pihak Responden memfailkan Afidavit Jawapan. Bagi maksud perincian pemfailan secara pentadbiran, Hakim Bicara telah menetapkan 5/1/2021 untuk Responden memfailkan Afidavit Jawapan, 12/1/2021 Pemohon memfailkan Afidavit Balasan dan 19/1/2021 adalah untuk pemfailan Hujah Bertulis secara serentak oleh pihak-pihak.

[5] Walaubagaimana pada 27/1/2020, berdasarkan Afidavit Jawapan, Afidavit Balasan dan Hujah Pemohon sahaja, Hakim Bicara telah dikeluarkan perintah kerana Responden telah gagal memfailkan hujah sebagaimana yang ditetapkan oleh Mahkamah.

[6] Tidak berpuashati dengan keputusan Hakim Bicara pada 27/1/2020 tersebut, Pemohon telah menfailkan semakan ini.

Ulasan Mahkamah Rayuan Syariah

[7] Sukacita kami tegaskan di sini bahawa permohonan semakan terhadap keputusan atau penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah di bawah seksyen 68(1)(2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 tidak boleh dibenarkan sewenang-wenangnya, kerana proses semakan adalah menyemak rekod kes tanpa proses pendengaran dari kedua-dua belah pihak. Ringkasnya, apabila pihak-pihak terkilan dengan apa-apa keputusan atau penghakiman, pihak-pihak tidak boleh sewenang-wenangnya mengguna pakai permohonan semakan ini untuk

mendapatkan apa-apa *remedi* atau penghakiman untuk memperbetulkan apa-apa perintah yang telah dikeluarkan itu.

[8] Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014 (*Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah*) telah menetapkan kriteria-kriteria kes yang boleh disemak melalui peruntukan seksyen 68 Enakmen -

***Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014
Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah
Rayuan Syariah***

"Saya ingin menarik perhatian YAA kepada keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Induk Arahan Amalan Tahun 2014 pada 3 dan 4 Muharram 1436H bersamaan 27 hingga 28 Oktober telah bersetuju dan mengesahkan untuk menerima pakai Arahan Amalan berhubung dengan peraturan semakan kes di Mahkamah Tinggi Syariah atau di Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah mengikut peraturan seperti berikut : -

- 1. Permohonan semakan boleh dibuat ke atas kes mal atau jenayah sama ada kes yang dalam prosiding atau yang telah diputuskan.*
- 2. Permohonan semakan kes oleh pihak-pihak hendaklah dibuat melalui Notis Permohonan bersama dengan Afidavit kecuali permohonan Hakim Syarie.*
- 3. Senarai kriteria (bentuk-bentuk) kes yang boleh dibuat melalui permohonan semakan adalah ;*
 - i. Perintah / Penghakiman / Keputusan yang didapati bercanggah dengan nas Al-Quran / Al-Sunnah / Ijma' atau Qias seperti tempoh iddah tiga kali suci ketika isteri mengandung yang sepatutnya hingga melahirkan anak.*
 - ii. Perintah / Penghakiman / Keputusan yang didapati bercanggah dengan peruntukan undang-undang sedia ada seperti menjatuhkan hukuman penjara melebihi tempoh yang ditetapkan oleh Akta / Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah.*

- iii. *Kesilapan / kekhilafan oleh Hakim Bicara yang bersifat teknikal seperti kesilapan penulisan atau catatan bicara, kesilapan membuat rujukan prosedur dan undang-undang keterangan seperti perintah penyampaian gantian secara iklan dilaksanakan oleh pihak Defenden.*
 - iv. *Apabila hukuman yang diputuskan oleh seseorang Hakim Syarie semata-mata berdasarkan pengetahuannya mengenai fakta kes tersebut tanpa sebarang bukti yang lain, kemudian ternyata bahawa perkara tersebut tidak jelas.*
 - v. *Apabila ternyata kepada pihak Hakim Syarie mengenai kesilapan yang berlaku disebabkan keterangan atau pengakuan yang diberikan oleh kedua belah pihak.*
4. *Jika kes telah diputuskan atau keputusan akhir suatu isu yang berbangkit di dalam prosiding pendengaran kes telah dibuat (lazimnya melalui prosiding interlokutori atau bantahan) proses rayuan hendaklah digunapakai.*
 5. *Jika kes telah diputuskan, dibangkitkan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan Hakim Bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau Hukum Syarak, maka proses semakan boleh dilaksanakan.*
 6. *Jika kes belum diputuskan, isu berbangkit adalah berkaitan dengan tatacara pengurusan kes, tatacara prosiding perbicaraan ataupun isu-isu melibatkan tatacara berkaitan keterangan, proses semakan boleh dilaksanakan.*
 7. *Suatu keputusan terhadap permohonan interim boleh disemak jika berkaitan isu-isu sebagaimana perenggan (5).*
 8. *Semakan oleh Hakim Bicara apabila menyedari telah melakukan kekhilafan dalam prosiding kes yang dikendalikan tau keputusan yang telah dikeluarkan.*
 9. *Arahan semakan oleh Mahkamah Atasan terhadap kes di Mahkamah Bawahan.*

10. Keputusan / perintah oleh Mahkamah Rayuan Syariah tidak boleh disemak oleh Mahkamah yang sama atau Panel Rayuan Syariah yang berlainan kerana tidak ada bidang kuasa. Rujukan boleh dilihat sebagaimana yang diputuskan di dalam kes *Siti Nurhayati Binti Mohd Daud lwn. Wan Shahrman Bin Wan Suleiman dan seorang lagi* [1434] JH 36 BHG.2 hlm. 84-96 dan *Wan Khairani Binti Mahmood lwn. Ismail Bin Mohamd* [1434] JH 36 BHG.2 hlm. 140-149.

11. Permohonan semakan hendaklah dibuat dalam tempoh 30 hari dari tarikh keputusan kecuali dibenarkan oleh Mahkamah yang lebih tinggi”

2. Arahan Amalan No. 13 Tahun 2003 adalah dibatalkan.

Arahan Amalan ini berkuatkuasa mulai 31 Disember 2014.

[9] Di samping itu, Panel Rayuan Syariah melalui pelbagai kes semakan di Mahkamah Rayuan Syariah Negeri-Negeri juga telah menggariskan beberapa panduan agar proses semakan ini hanya boleh dilaksanakan ke atas kes-kes atau isu-isu yang tertentu sahaja seperti kes *Mokhtar Bin Yusup lwn. Nurin Binti Abdullah*, JH 36 (2), kes *Mahmud Abu Bekir Taib lwn Shahnaz A. Majid*, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 14000-003-0033-2012, kes *Khadrishah Bin Khalid lwn. Fadhilah Binti Othman*, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 10000-003-0009-2011, dan kes *Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra*, Kes Mal (Semakan) Selangor No. 10000-003-0015-2012.

[10] Berdasarkan kepada Arahan Amalan dan panduan otoriti kes-kes di atas, maka kesimpulan yang boleh dibuat ialah permohonan semakan hanya boleh dibenarkan apabila telah berlaku kesilapan, kecacatan atau kecederaan yang secara material bercanggah dengan prinsip undang-undang dan Hukum Syarak sepanjang prosiding berlangsung di hadapan Hakim Bicara atau perintah / penghakiman Hakim Bicara yang dikeluarkannya ternyata membelakangkan undang-undang yang sedang

berkuatkuasa atau menyalahi nas dan Hukum Syarak sehingga menyebabkan kepentingan keadilan pihak-pihak atau mana-mana pihak dinafikan serta diabaikan.

[11] Kami telah memanggil dan menyemak rekod kes permohonan no. 10300-004-0328-2020 dan kami membuat dapatan seperti berikut:

11.1 Hakim Bicara telah mengendalikan kes ini secara inter-parte kerana dapatan Hakim Bicara permohonan ex-parte yang boleh dipohon sekiranya timbul keadaan yang mendesak sahaja. Pihak-pihak telah diberi peluang dan masa untuk menjawab dan memfailkan afidavit jawapan/balasan serta hujah pihak-pihak sebelum membuat kes diputuskan.

11.2 Hakim Bicara membuat keputusan menolak permohonan Pemohon dengan mengambil kira kebajikan dan keselamatan anak-anak tersebut akan terabai dan terjejas jika sekiranya anak-anak tersebut tidak dibawa bersama-sama dengan Responden. Hakim Bicara juga membuat keputusan dengan mengambil kira status qou yang tinggal bersama Responden sejak dari bercerai serta umur kanak-kanak yang masih belum mumayiz pada masa tersebut.

[12] Berdasarkan permohonan Pemohon, kami telah meneliti alasan-alasan permohonan semakan yang telah dikemukakan oleh Pemohon dan kami dapati alasan-alasan yang dikemukakan tersebut tidak memenuhi kehendak Perenggan 7 dan Perenggan 5 Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014 yang dinyatakan di atas. Alasan-alasan yang dikemukakan adalah tidak berkaitan dengan persoalan telah berlaku

kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan Hakim Bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau Hukum Syarak.

[13] Suka kami nyatakan bahawa kami tidak menemui sebarang kesilapan dari segi tatacara sepanjang Hakim Bicara mengendalikan kes tersebut. Pemohon juga tidak menunjukkan kepada kami atau menyatakan perenggan mana di dalam Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014 yang ingin dirujuk dalam semakan ini.

[14] Kami dengan hormatnya mengatakan bahawa selain daripada alasan-alasan yang dikemukakan adalah tidak berkaitan dengan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan, Pemohon juga telah gagal menunjukkan kepada kami bahawa keputusan Hakim Bicara secara material adalah bercanggah dengan undang-undang atau Hukum Syarak. Oleh yang demikian, tidak ada alasan untuk kami campur tangan terhadap keputusan yang telah diberikān.

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Notis Permohonan dan Afidavit Pemohon
MAKA kami sebulat suara memutuskan sebagaimana berikut;

- 1) Permohonan semakan Pemohon adalah **DITOLAK**.

Dibaca dan ditandatangani oleh:-



1. **YAA TUAN MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-



2. **YA DATO' MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-



3. **YA TUAN OTHMAN BIN IBRAHIM**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

